

인공지능 비즈니스 모델
2026학년도 2학기

부록

창업 실무절차



모험 없이는 얻는 것도 없다.

버진그룹 회장, 리처드 브랜슨(Richard Branson)

학습목표

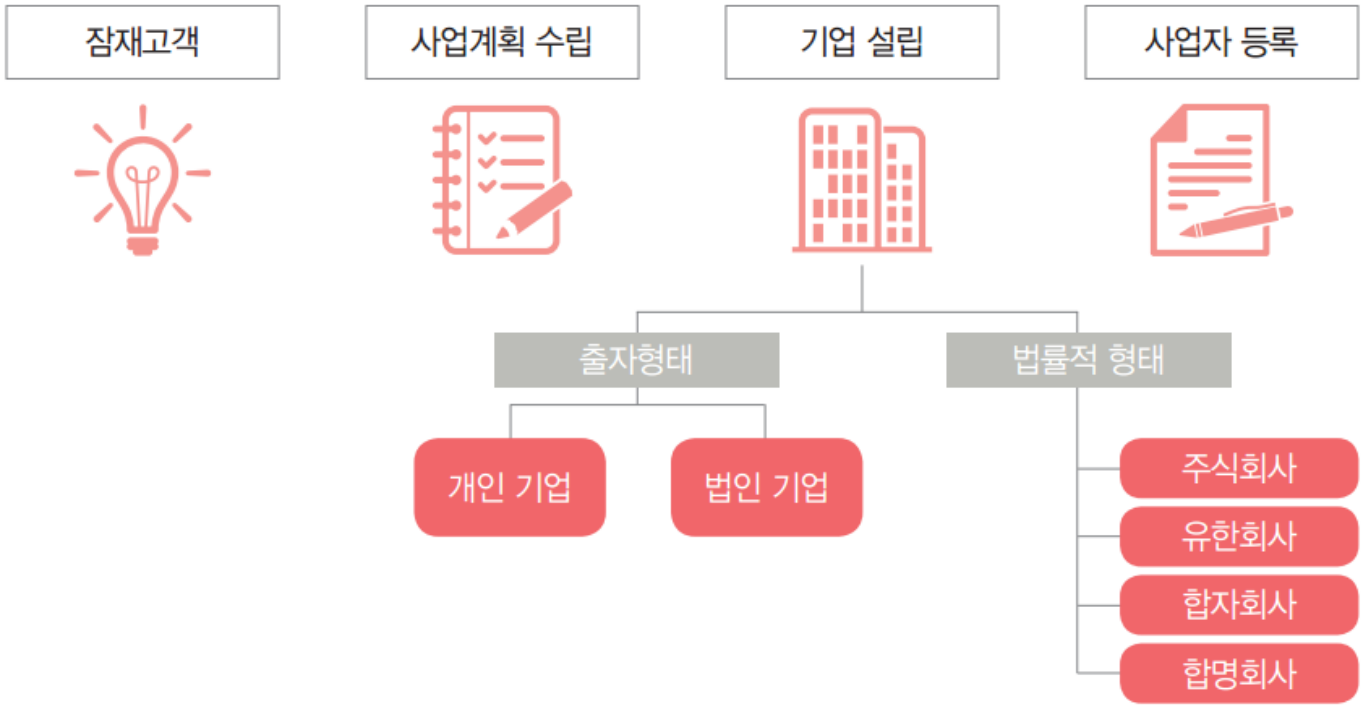
1. 초기 회사설립 및 사업자등록, 인·허가와 관련된 절차를 이해한다.
2. 벤처기업 인증 및 연구소 설립 절차 등을 학습한다.
3. 기업 운영과 관련된 주요 세금 및 조세 관련 제도를 이해하고 활용할 수 있다.

1. 회사 설립과 사업자 등록

1) 회사 설립 유형 및 절차

- 기업을 새로 신설 할 때 먼저 어떠한 형태의 기업을 만들 것인가를 결정함
- 회사의 형태는 **개인기업**과 **법인기업**으로 구분됨

[그림 1] 기업 형태의 결정 절차



1. 회사 설립과 사업자 등록

1) 회사 설립 유형 및 절차

(1) 개인기업과 법인기업의 비교

- **개인기업:** 완전한 법인격이 없으므로 기업주 개인이 모든 권리와 의무 및 책임의 주체가 되는 형태
- **법인기업:** 기업 자체가 별도의 법인격을 가지고 권리와 의무의 주체가 되며 기업의 소유자로부터 분리되어 운영된다는 것이 가장 큰 특징

[표 1] 개인기업과 법인기업의 비교

개인기업	비교 기준	법인기업
– 기업과 기업주가 동일 – 기업의 이윤이 곧 기업주의 이윤	이익 배분	– 대표이사라고 하더라도 법인 이윤은 배당 절차를 통해 배분됨
– 기업설립 절차가 용이함 – 초기 창업자금이 적게 소요됨	기업 설립절차	– 설립 시 발기인, 창립총회 개최 등 일정 절차가 필요함
– 기업 활동의 의사결정이 신속함	의사결정	– 중요 결정은 이사회, 주주총회 등을 거쳐야 되므로 느림

1. 회사 설립과 사업자 등록

1) 회사 설립 유형 및 절차

(1) 개인기업과 법인기업의 비교(Cont.)

[표 1] 개인기업과 법인기업의 비교

개인기업	비교 기준	법인기업
– 기업경영상 발생하는 모든 부분은 기업주의 무한 책임	기업주 책임	– 투자자본의 범위 내 유한 책임
– 투자나 차입 등 자본조달에 한계	자본 조달	– 주주 모집 및 증자 등을 통해 자본조달이 용이함
– 소규모 사업의 경우 적합하며 추후 법인으로 전환 가능	업종 규모	– 법인에 대한 대외 공신력이 높아 영업활동에 유리할 수 있음
– 종합소득세법	적용세법	– 법인세법
– 과세표준금액에 따라 6~35%	세율	– 과세표준금액에 따라 10~22%

1. 회사 설립과 사업자 등록

1) 회사 설립 유형 및 절차

(1) 개인기업과 법인기업의 비교(Cont.)

① 세제상의 특징

- **개인기업:** 종합소득세법의 적용을 받게 되며, 총 수입에서 필요 경비를 공제한 금액이 과세소득이 됨

  ☞ **세율: 6~35% 누진**

- **법인기업:** 법인세법의 적용을 받아 정관에서 회계기간을 별도로 정할 수 있고, 과세소득은 수익금 총액에서 손금 총액을 공제한 금액이 됨

  ☞ **세율: 10~22% 누진**

※ 연간 총 매출금액이 4억4천만 원 상회 or 과세 표준이 2천2백만 원 이상
→ 개인기업보다 법인기업의 절세효과가 더 커짐

1. 회사 설립과 사업자 등록

1) 회사 설립 유형 및 절차

(1) 개인기업과 법인기업의 비교(Cont.)

② 폐업 또는 청산상의 특징

- **개인기업:** 기업주가 영업을 중지하면서 관할 세무서에 사업자등록증을 반납하고 폐업신고를 하면 기업이 소멸됨(비교적 간단한 절차)
- **법인기업:** 상법상의 규정에 따라 청산 절차 또는 파산법에 의한 파산 절차를 밟아야 함

※ 청산 시:

☞ **청산인을 선임하고 해산 등기를 한 후 채권의 추심이나 채무 변제 등 천산에 관한 절차와 잔여 재산의 분배에 관한 절차를 우선적으로 종료해야 함**

☞ **청산에 관한 승인을 구하는 주주총회를 소집하여 주주들의 최종 의견을 수렴하고 난 뒤 청산종결에 관한 내용을 등기함으로써 법인기업이 법률적으로 소멸됨**

1. 회사 설립과 사업자 등록

1) 회사 설립 유형 및 절차

(2) 개인기업의 설립 절차

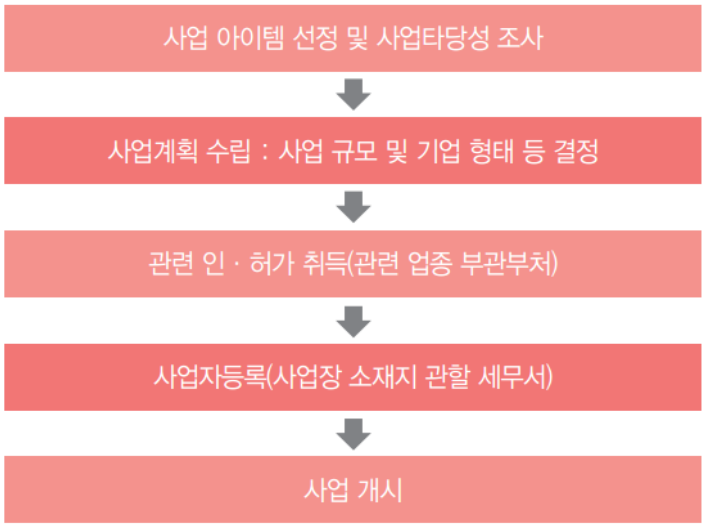
① 해당 업종의 인·허가 취득

- 관련 법령에 의거하여 인·허가 등록 및 신고절차가 필요한 업종은 주무관청 또는 지방자치단체를 통해 사업 개시에 따른 인·허가를 취득해야 함

② 사업자등록 절차

- 사업 개시일로부터 20일 이내에 사업장 소재지 관할 세무서에 신고함

[그림 2] 개인기업의 설립절차



1. 회사 설립과 사업자 등록

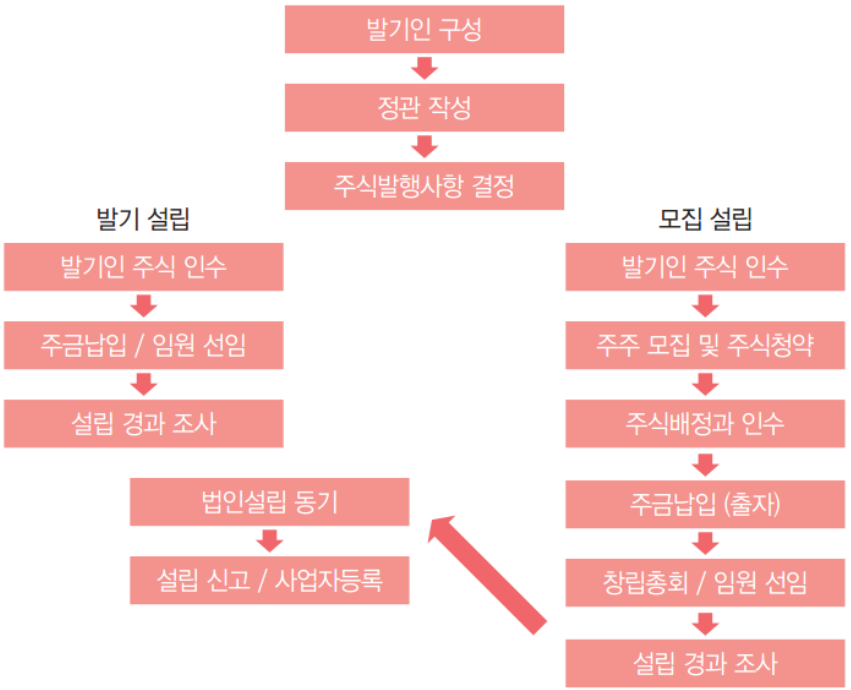
1) 회사 설립 유형 및 절차

(3) 법인기업의 설립 절차

① 주식회사 설립절차

- 1인 이상의 발기인이 발기인 조합을 구성하여 상법에 따라 정관을 작성하고, 주식 인수 및 주금납입 등의 일정한 절차를 거쳐 법원에 설립등기

[그림 3] 주식회사의 설립절차



1. 회사 설립과 사업자 등록

1) 회사 설립 유형 및 절차

(3) 법인기업의 설립 절차

② 법인사업자 등록

- 설립등기가 완료되면 등기를 한 날로부터 20일 이내에 사업장 소재지 관할 세무서에 법인설립 신고 및 사업자등록 신청서를 제출
- 인·허가 및 신고 업종여부를 검토하고 필요시 시군구 등 관련 기관에 관련 인·허가 및 신고절차를 사전에 거쳐야 함

온라인 법인설립시스템 (www.startbiz.go.kr)



1. 회사 설립과 사업자 등록

1) 회사 설립 유형 및 절차

(3) 법인기업의 설립 절차

③ 4대 보험 가입

- 근로자를 사용하는 모든 사업장은 반드시 4대 보험에 가입해야 함
- 4대 보험 관련 신고는 4대 보험 공통서식을 통해 사업장에서 가까운 기관들 중 한 곳 또는 인터넷(www.4insure.or.kr)으로 신고가 가능함

[표 2] 4대 사회보험 비교표

구분	국민연금	건강보험	고용보험	산재보험
적용사업장	– 상시근로자 1인 이상 법인 및 전문직 개인 사업장 – 상시 근로자 5인 이상 일반사업장	상시근로자 1인 이상	1인 이상 근로자 의무가입	상시근로자 1인 이상
신고기한	근로자를 사용하는 사업장이 된 이후 14일 이내		근로자 채용일로부터 그 다음달 15일까지	
부과소득 상한선	360만원	548만원	상한선 없음	
보험료 부담	사용자와 근로자가 각각 1/2씩 부담		실업급여는 사용자와 근로자 50%부담	사업주 전액부담
납부방법	월납		연납(분할 납부 가능)	
납부마감일	다음날 10일(신고마감일은 15일)		당해 연도의 3월 31일까지	
납부의무자	사용자		사업주	

출처 : 중소벤처기업부 · (사)한국창업보육협회(2015), 기술창업 가이드, p.349.

1. 회사 설립과 사업자 등록

2) 사업 인·허가

- 관련 법령에 의거 허가를 받거나 등록 또는 신고가 필요한 사업은 해당 관청으로부터 사업에 대한 허가를 받거나 등록 또는 신고를 해야 함

[표 3] 사업 인 · 허가의 유형

구분	내 용
허가	– 법령에 의한 일반적, 상대적 금지(부작위 의무)를 특정한 경우에 해제하여 적법하게 일정한 사실행위 또는 법률행위를 할 수 있도록 자유를 회복시켜 주는 행정행위를 말함. – 일반적으로 영업허가는 보건, 위생, 풍속 또는 사회질서와 공공복리 등과 관련된 업종에 대해 국민의 권익을 보호하기 위해 일반적으로는 영업을 금지하고 특정한 경우에 한해 그 금지를 해제하여 영업을 할 수 있게 하는 것으로 법률로서 허가 요건을 엄격하게 정하고 있음. 예) 먹는 샘물제조업, 식품제조가공업, 연탄제조업, 소금제조업, 비료생산업, 농약원제업, 유해화학물질제조업, 의약품제조업 등
등록	– 등록은 영업과 관련된 일정한 사실이 기재된 등록신청서를 관할 관청에 제출하게 하여 해당 기관에 비치된 등록대장에 등재되도록 하는 것으로 해당 대장에 등재가 되면 어떤 사실이나 법률관계의 존재가 공적으로 공시 또는 증명되는 것으로 일종의 허가의 성질을 갖고 해당 업종에 대한 등록요건을 관련 법률로서 정하고 있음. 예) 농약 제조업, 수처리 제조업, 정화조 제조업, 출판 및 인쇄업, 음반 및 비디오물 제조업, 열사용기자재 제조업, 계량기 제조업 등
신고	– 신고는 법령 등이 정하는 바에 따라 일정한 사항을 관할 관청에 통지하는 것으로 신고서의 기재사항에 흠이 없고 필요한 구비서류가 첨부되어 있으며 기타 법령 등에 규정된 형식상의 요건에 적합한 때에는 신고서가 접수기관에 도달한 때에 신고의무가 이행된 것으로 함. 예) 식품영업, 세척제 제조업, 장난감 제조업, 항공우주산업 및 기타 위생용품 제조업 등

2. 벤처기업 인증 및 연구소 설립

1) 벤처기업 정의

- **벤처기업:** 첨단의 새로운 기술과 아이디어를 개발하여 높은 위험에도 불구하고 고수익 창출이 기대되는 사업에 도전하는 기술집약형 중소기업

벤처기업의 특징

① 소수의 기술창업인이 기술혁신의 아이디어를 상업화하기 위해 설립한 신생기업
② 높은 위험부담이 있으나 성공할 경우 고수익이 예상
③ 모험적인 분야에 도전하는 왕성한 기업가정신을 가진 기업가에 의해 주도
④ 법률적으로는 '벤처기업 육성에 관한 특별조치법 제2조의 2(벤처기업의 요건)'에서 규정한 일정한 요건을 갖춘 기업

2. 벤처기업 인증 및 연구소 설립

1) 벤처기업 정의

(1) 벤처기업의 요건

- 벤특법에서는 벤처창업을 **'창업 기업이 벤처기업 평가기관으로부터 일정 요건 이상의 지원을 받거나 기술성을 평가받아 기업을 설립하는 것'**으로 규정

◆ 다음 각 항목의 투자기관으로부터의 투자금액의 합계 및 기업의 자본금 중 투자금액의 합계가 차지하는 비율이 각각 대통령령이 정하는 기준 이상인 기업 (투자금액이 5,000만 원 이상이거나 투자금액이 자본금의 10% 이상)

- '중소기업창업 지원법' 제2조에 따른 중소기업창업투자회사, 중소기업창업투자조합
- '여신전문금융업법' 제2조 제14호에 따른 신기술사업 투자조합 등
- '벤처기업 육성에 관한 특별조치법' 제4조의 3에 따른 한국투자벤처조합
- '벤처기업 육성에 관한 특별조치법' 제4조의 8에 따른 전담회사
- 중소기업에 대한 기술평가 및 투자를 하는 금융기관으로서 대통령령으로 정하는 기관
- 투자실적, 경력, 자격요건 등 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 개인

2. 벤처기업 인증 및 연구소 설립

1) 벤처기업 정의

(1) 벤처기업의 요건(Cont.)

- 벤특법에서는 벤처창업을 '**창업 기업이 벤처기업 평가기관으로부터 일정 요건 이상의 지원을 받거나 기술성을 평가받아 기업을 설립하는 것**'으로 규정

◆ 연구개발기업(기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률' 제14조 제1항 제2호에 따른 기업부설연구소를 보유한 기업만을 말한다)의 연간 연구개발비(5천만 원 이상)와 연간 총 매출액에 대한 연구개발비의 합계가 차지하는 비율이 각각 대통령령으로 정하는 기준 (총매출액의 5~10%)이상이고, 대통령령으로 정하는 기관으로부터 사업성이 우수하다고 평가받은 기업

◆ 다음 각각의 요건을 모두 갖춘 기업(창업하는 기업은 마지막 요건만 적용한다)

- '기술신용보증기금법' 에 따른 기술신용보증기금이 보증을 하거나 중소기업진흥공단이 개발기술의 사업화나 창업을 촉진하기 위해 무담보로 자금을 대출할 것
- 보증 또는 대출금액과 그 보증 또는 대출금액이 기업의 총 자산에서 차지하는 비율이 각각 대통령령으로 정하는 기준(8천만 원) 이상일 것
- 위의 기관으로부터 기술성이 우수한 것으로 평가를 받을 것

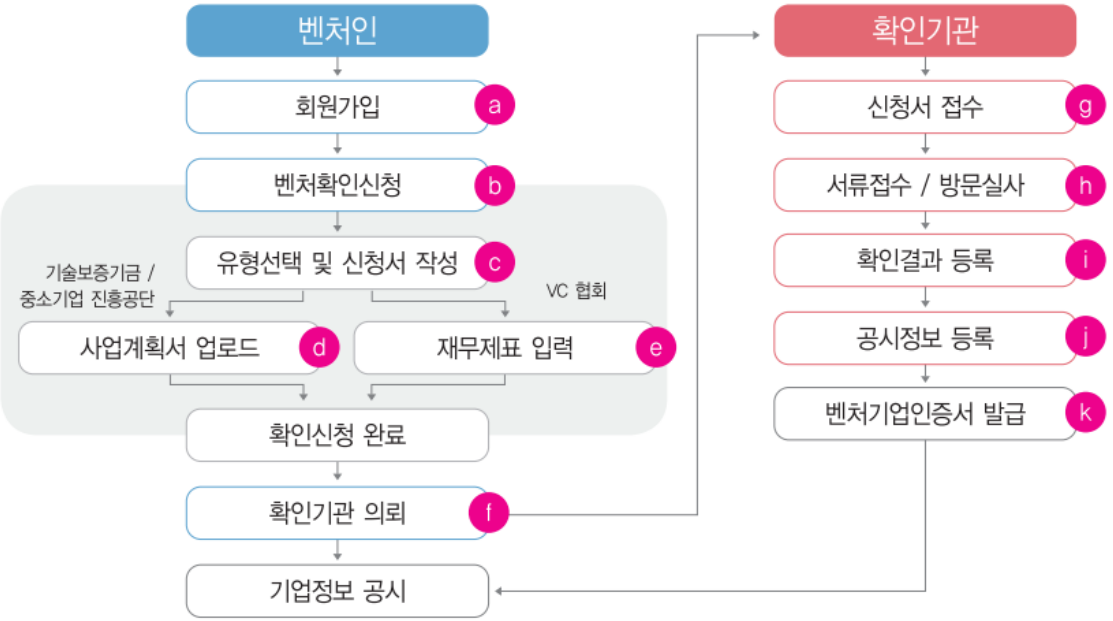
2. 벤처기업 인증 및 연구소 설립

1) 벤처기업 정의

(2) 벤처기업 확인 절차

- 벤처기업 자격요건에 해당하는지를 검토한 후 벤처확인 신청 및 정보공개 시스템인 '벤처인'에서 관련 서식을 작성하여 신청함

[그림 4] 벤처기업 확인 절차



출처 : 벤처인(www.venturein.or.kr) 홈페이지

2. 벤처기업 인증 및 연구소 설립

2) 기업부설연구소/연구개발전담부서 설립신고 제도

- 중소·벤처기업이 R&D 투자, 기술력 확보, 우수 전문인력 등을 바탕으로 한 신제품 개발을 통해 지속인 수익을 창출하기 위해서는 연구소 설립이 필요
- 정부에서는 연구소 설립을 권장하기 위해 일정요건을 갖추어 신고한 연구소/연구개발 전담부서 등에 대해 자금, 전문인력 등의 지원제도를 운영

[표 4] 연구소/연구개발 전담부서 인정 요건

구분			신고요건
인적요건	연구소	벤처기업	연구전담요원 2명 이상
		연구원창업중소기업	연구전담요원 3명 이상
		소기업	단, 창업일로부터 3년까지는 2명 이상
		중기업	연구전담요원 5명 이상
		국외에 있는 기업연구소 (해외연구소)	연구전담요원 5명 이상
		중견기업	연구전담요원 7명 이상
		대기업	연구전담요원 10명 이상
	연구개발전담부서	기업규모에 관계없이 동등적용	연구전담요원 1명 이상
물적요건	연구시설 및 공간요건		연구개발 활동을 수행해 나가는데 있어서 필수적인 독립된 연구공간과 연구시설을 보유하고 있을 것

출처 : 연구소/전담부서 신고관리시스템(www.rnd.or.kr)

2. 벤처기업 인증 및 연구소 설립

3) 기술혁신형 중소기업 인증

- **기술혁신형 중소기업:** 혁신(Innovation)과 기업(Business)의 합성어로 기술 우위를 바탕으로 경쟁력을 확보한 기술혁신형 중소기업
- 정부에서는 연구개발력을 통한 기술 경쟁력과 미래의 성장성을 갖춘 이노비즈 기업에 기술, 자금, 판로 등을 연계 지원하고 있음

[그림 5] 기술혁신형 중소기업 인증 및 육성제도

